

1004340-44.2022.8.26.0019
Classe: Habeas Corpus Criminal
Assunto: Habeas Corpus - Cabimento
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/05/2022

... sob suas guardas, para fins de tráfico, 1.374,06 kg (mil, trezentos e setenta e quatro quilos e sessenta gramas) de maconha. Ademais, os réus encontram-se presos em comarca diversa daquela onde tramita o feito, o que demanda a expedição de cartas precatórias e provoca a dilação dos prazos processuais. II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004340-44.2022.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1004340-44.2022.8.26.0019
Classe - Assunto:
Habeas Corpus Criminal - Habeas Corpus - Cabimento
Documento de Origem:
Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>
Impetrante:
Ana Maria Rodrigues Janeiro
Paciente (Passivo):
Alex Sandro de Moura Lucena

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação de HABEAS CORPUS impetrado em favor do paciente ALEX SANDRO DE MOURA LUCENA, contra ato iminente a ser praticado pela Autoridade Policial, representado na pessoa do DR. DELEGADO DE POLÍCIA DA 4ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE AMERICANA, que preside os Autos do Inquérito Policial, referente ao B.O. 8022/2018, objetivando o trancamento do inquérito policial, alegando falta de indícios que incriminem a paciente.

Narra a parte impetrante, resumidamente, que o paciente, que vem sofrendo constrangimento ilegal na instauração de Inquérito Policial nº 1500178-51.2019.8.26.0019, no qual figura como indiciado por crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1.997.

O pedido liminar foi indeferido (fls. 172/173).

A autoridade coatora prestou informações (fls. 183).

Em seu parecer de fls. 187/188, o Doutor Promotor de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Segundo Tourinho Filho:

"O habeas corpus é remedium juris destinado a tutelar, de maneira eficaz e imediata, a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, o jus manendi, eundi, veniendi, ultro citroque." ("Processo Penal", 12ª ed., Saraiva, 1990, Vol. 4, p. 406).

O referido remédio constitucional também se encontra discriminado no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647, do Código de Processo Penal. CF/88, artigo 5º, inciso LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

CPP, Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

A ordem deve ser denegada.

No presente caso, não há ato concreto praticado pela autoridade ou iminência de coação ilegal.

Há informação de que o inquérito policial foi instaurado formalmente, após registro de ocorrência, com notícia de prática de crime de trânsito, ou seja, direção sob influência de bebida alcoólica.

Como informado pela resposta da autoridade impetrada, não há qualquer ameaça à restrição de liberdade do paciente.

Assim, de acordo com a jurisprudência, a instauração de inquérito policial não caracteriza constrangimento ilegal passível de habeas corpus, salvo em casos excepcionais. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INVESTIGAÇÃO QUE VISA A APURAR A SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. PLEITO QUE DEMANDARIA APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO MANDAMUS. PARECER DO MPF PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O trancamento de Inquérito Policial por falta de justa causa, por meio de HC, mais ainda do que da própria Ação Penal, é providência excepcionalíssima, exigindo que se constate, de plano, ser absurda a investigação policial em desenvolvimento por total atipicidade da conduta ou falta de elementos indicativos mínimos de autoria. 2. O Inquérito foi instaurado para apurar a prática de crime de estelionato. A suspeita é de irregularidades envolvendo a venda/locação de um imóvel durante o período suspeito da falência, depois revendido pelo comprador/recorrente e alugado por ele como se fosse, ainda, proprietário. A conduta, ao que parece, encontra, ao menos em tese, adequação no art. 171, I do CPB, sendo irrelevante o fato de a autoridade policial tê-la classificado de outro modo, pois a defesa que se faz é quanto aos fatos, e não quanto ao seu enquadramento legal. 3. A confirmação da assertiva de atipicidade da conduta exigiria ampla dilação probatória, providência sabidamente inadmissível em HC, que, dado o seu rito célere e cognição sumária, exige prova pré-constituída do

direito alegado, mormente quando se objetiva, como no caso, o trancamento de Inquérito Policial por falta de justa causa. 4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (RHC 23.286/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 26/04/2010)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Decisão denegatória de Habeas Corpus - Pleito de trancamento de inquérito policial por suposto cometimento do delito de denúncia caluniosa - Descabimento - Procedimento inquisitorial meramente investigativo, sendo somente possível seu trancamento, pela via estreitíssima do remédio heroico, nas hipóteses em que evidenciadas, extreme de dúvidas, a atipicidade da conduta, a ausência de mínimos indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa extintiva de punibilidade - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1005104-19.2017.8.26.0047; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)

HABEAS CORPUS - Pedido de trancamento do Inquérito Policial - Falta de justa causa imperceptível desde logo, havendo em tese, fato delituoso - Impossibilidade: 65 - É impossível o trancamento do Inquérito Policial, pela via estreita do Habeas Corpus, se a alegada falta de justa causa não é desde logo perceptível, com dispensa do confronto de provas, pois, se existe, em tese, um fato delituoso, trancar procedimento naquela hipótese corresponderia a absolver sumariamente e sem Processo - Ementa oficial: HABEAS CORPUS. RECURSO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. Não é de admitir o trancamento do inquérito policial - situação que se tem indicado excepcional (v. g., RHC 7.268 - STJ - min. Fernando Gonçalves) -, salvo quando: a) haja patente atipia da conduta objeto do inquérito (HC 71.466 - STF - min. Celso de Mello; HC 7.423 - STJ - min. Fernando Gonçalves), aferível de pronto, com abstração de necessidade de análise de provas (RHC 7.504 - STJ - min. Félix Fischer), ou b) avistável manifesta ilegitimidade ad causam, ou ainda c) ausência de outra condição geral ou especial ou de requisitos para a persecução penal (prescrição, decadência, anistia, etc.), de que desponte flagrante constrangimento ilegal a autorizar o trancamento (RHC 8.693 - STJ - min. Edson Vidigal). Se a atipia não está plenamente demonstrada (RHC 8.067 - min. Gilson Dipp; RHC 9.560 - STJ - min. Edson Vidigal), se a aventável falta de justa causa não é logo perceptível, com dispensa do confronto de provas (HC 72.990 - STF - min. Néri da Silveira; RHC 7.504 - STJ - min. Félix Fischer), havendo, ao contrário, em tese, configuração de fato delituoso, trancar, simpliciter, o inquérito policial corresponde a absolver sumariamente e sem processo (v. RExtCrim 90.697 - STF - min. Cordeiro Guerra; RHC 58.644 - STF - min. Moreira Alves; RHC 58.743 - STF - min. Moreira Alves). E isso, por certo, não é de admitir. (Recurso de Habeas Corpus nº 1.236.489/7, Julgado em 06/11/2.000, 11ª Câmara, Relator: Ricardo Dip (Presidente), RJTACRIM 51/229)

Desta forma, o habeas corpus é meio inidôneo para o trancamento de inquérito policial, medida administrativa que visa apuração de fatos que podem ser caracterizados como criminosos.

Além disso, como muito bem salienta o Doutor Promotor de Justiça, não é possível o enfrentamento do mérito nesta fase, e ao que tudo indica há, em tese, indícios da prática delituosa.

Por fim, relativo a alegação de excesso de prazo para o encerramento da investigação criminal, nada a prover, tendo em vista tratar-se de paciente solto, além do fato dos pedidos de prazo encontrarem devidamente justificados pelas circunstâncias.

Assim, não há que se falar em violação a duração razoável do processo, ou da investigação.

Há que se analisar que em casos de flagrante (art. 301), preventiva (art. 311) ou temporariamente (Lei 7.690/89), o prazo para conclusão do inquérito será de 10 dias, sendo que se o indiciado estiver solto, o prazo para que o inquérito seja concluído é de 30 dias, sendo prorrogável quantas vezes forem necessárias. PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURARIA MAIS DE QUATROCENTOS DIAS. ACUSADO SOLTO. DILATAÇÃO JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o caput do art. 10 do Código de Processo Penal, quando o acusado estiver solto, as investigações devem ser concluídas no prazo de 30 (trinta) dias. 2. Quando não se trata de réu preso a inobservância do lapso previsto para a conclusão do inquérito não possui repercussão prática, estando-se diante de prazo impróprio. 3. No caso dos autos, observa-se que o paciente encontra-se solto, não havendo notícias de que tenha sido indiciado ou formalmente acusado pela prática do crime de furto, motivo pelo qual não há que se alar em constrangimento ilegal decorrente da demora na conclusão das investigações. 4. Ademais, como vem destaca pela autoridade apontada como coatora, o atraso na conclusão das investigações foi justificado em razão da delegacia onde tramita o feito, em que há acúmulo involuntário de serviço, redução do quadro de servidores e excesso de investigações com prioridade. (STJ, HC 226.724 MT 2011/0286959-9; Relator: Ministro JORGE MUSSI; Data do Julgamento: 15/10/213; T5- QUINTA TURMA; Data de Publicação: 24/10/2013)

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA. I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que o réu e mais três corréus foram presos em flagrante quando transportavam e mantinham sob suas guardas, para fins de tráfico, 1.374,06 kg (mil, trezentos e setenta e quatro quilos e sessenta gramas) de maconha. Ademais, os réus encontram-se presos em comarca diversa daquela onde tramita o feito, o que demanda a expedição de cartas precatórias e provoca a dilação dos prazos processuais. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes. III – Habeas corpus denegado, com recomendação. (HC 110729, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 23-03-2012 PUBLIC 26-03-2012)

Assim sendo, o ato da autoridade policial não se enquadra no disposto do artigo 648 do Código de Processo Penal, de sorte que a ordem deve ser denegada.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.
P.I.C.

Americana, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA